

[C. II.]¹⁵

In Digestis tit. de postulando*.

*Infames*¹⁶ non possunt esse procuratores uel patroni causarum. Sunt autem tres¹⁷ ordines eorum, qui postulare prohibentur. §. 1. Est autem postulare desiderium suum uel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni preest, exponere, uel alterius desiderio contradicere. §. 2. Non postulantium^{18a}, ut premisimus, tres ordines sunt. Quidam prohibentur omnino postulare uel propter etatem, ut minores decem et septem¹⁹ annis, uel propter casum, ut surdus, qui prorsus non audit. Alii prohibentur ne pro aliis postulent uel propter sexum, ut feminae, uel propter casum, ut utroque lumine orbati, uel propter notam turpitudinis, ut hii, qui corpore suo muliebria passi sunt, nisi forte ut predonum uel hostium stuprati probentur. Similiter qui capitali crimine uel calumpniae^{20b} publici iudicii^{21c} sunt dampnati, uel qui operas suas locauerunt ut cum bestiis depugnarent in arena, pro aliis postulare prohibentur. His personis pro se allegare²² permittitur, pro alio^{23d} prohibetur^{24e}, nisi forte tutelam inpuerum uel curam adolescentium non affectatam, sed necessariam administrent. Pro his enim, quorum curam gerunt, eis postulare conceditur. Alii enim omnes, qui ut²⁵ infames notantur, nisi pro se et pro²⁶ certis personis postulare non possunt, nisi in integrum restitutionem acceperint. §. 3. Permittitur autem eis postulare pro parente, pro²⁷ patrono²⁸, patrona^{29f}, liberis et^{30g} parentibus patroni³¹ et patronae^{32h}; pro liberis etiam³³ suis³⁴, fratre, sorore³⁵ⁱ, socero^{36k}, socru, genero, nuru, uirico, nouerca, priuigno, priuigna, pupillo, pupilla, furioso, fatua, fatuo³⁷, fatua, surdo^{38l}, prodigo, et adolescente. §. 4. Item³⁹ pro his^{40m}, quibus propter infirmitatem curatores dari solent, et⁴¹ qui negotiis suis aliquo perpetuo morbo superesse non possunt. §. 5. Omnes⁴² autem, qui non sponte, sed necessario funguntur officio, sine offensa⁴³ⁿ postulare possunt, etiamsi hii sunt, quibus non nisi pro se^{44o} postulare permittitur. §. 6. Affinitates⁴⁵ uero non eas accipere debemus, que quondam fuerunt, sed presentes. §. 7. Nurus et generi appellatione et soceri, et socrus, et ultiores, quibus pro⁴⁶ prepositio solet accedere, continentur.

II. Pars. §. 8. Arcentur etiam a professione aduocatorum (sicut in secundo libro Codicis, titulo de postulando inuenitur) qui sub nomine honorariorum ex ipsis negotiis, que tuenda susceperint⁴⁷, emolumentum sibi certae partis cum graui dampno litigatoris et depredeatione poscentes inueniuntur. §. 9. Item⁴⁸, si quis adeo procaz fuerit, ut non ratione, sed probri⁴⁹ putet esse certandum, opinionis suae imminutionem patietur^{50p}. §. 10. Preterea⁵¹ non licet aduocato ullum contractum inire, ullam pactationem conferre cum eo litigatore, quem in propria recept⁵² fidem, nec ex industria iurgium protrahere. §. 11. Apud urbem Romam etiam honoratis⁵³, qui hoc⁵⁴ putauerint eligendum, eousque liceat⁵⁵ orare, quousque maluerint, uidelicet ut non ad turpe compendium et^{56q} stipem⁵⁷ deformem hec arripiatur occasio. Nam si lucro pecuniaque capiantur, ueluti abiecti atque^{58r} degeneres inter uilissimos numerantur. §. 12. Si⁵⁹ uero in uno

auditorio duo tantum uel plures pre ceteris fuerint, quorum fama sit hilarior, in iudicantis officio sit ut par causidicorum distributio fiat, et⁶⁰ exequetur pro^{61s} partibus auxilium singulorum. §. 13. Si quis uero monitus a iudice ea excusatione⁶², que nequeat comprobari, cuicumque parti patrocinium denegauerit, careat foro; sciat etiam sibi numquam agendi^{63t} copiam posse restitui. §. 14. Si quis autem ex litigatoribus detectus fuerit separatim tractacum pluribus^{64u}, et aduersario suo^{65v} subtraxisse paris defensionis copiam, ostendet⁶⁶ proculdubio iniquam a se litem foueri, et auctoritatem iudicariam a se elusam⁶⁷ experietur. §. 15. Item⁶⁸, quamuis illi, qui causam fisci egissent, prohibeantur aduersus fiscum patrocinium prestare, tamen hodie etiam⁶⁹ aduersus fiscum patrocinium possunt exhibere priuatis, dum eam causam declinent suscipere, quam tractauerant, dum fisci aduocati fuerint⁷⁰. §. 16. Item, si⁷¹ contra patrem pupilli causam egisti, tutor uel curator⁷² datus eandem causam defendere non prohiberis. §. 17. Cognitores⁷³ uero ex officio intelliguntur, non ex arbitrio. Nichil⁷⁴ enim refert^{75w}, eum^{76x}, qui arbitrium suscepit, an sit integre famae, an ignominiosus. §. 18. Filius⁷⁶ etiam in re patris arbiter esse potest. Nam et iudicem eum esse posse plerisque placet. §. 19. Si⁷⁷ quis uero iudex sit, arbitrium recipere eiusdem^{78y} rei, de qua iudex est, et in se compromitti iubere prohibetur^{79z}, et si sententiam dixerit, non est danda penae persecutio. Seruus⁸⁰ arbiter esse non ualet, libertinus potest. §. 20. Porro infamia multipliciter irrogatur. Aliquando enim contrahitur genere delicti declarati per sententiam, ueluti cum iudex pronunciat: iniuriam⁸¹ fecisti, hereditatem expilasti, calumpniatus es. Aliquando genere penae, sicut illi, qui⁸² dampnantur in opus publicum, qui pristinum quidem statum obtinent, sed dampno infamiae etiam post inpletum tempus subiiciuntur. Aliquando genere penae, et delicti declarati per sententiam, ueluti dum fustibus⁸³ cesso per pre-conem dicitur: sicophantis, id est: „calumpniator.“^{84z} Aliquando ipso genere facti, ut exercentes improbum⁸⁵ fenus et illicite exigentes usurarum, et que^{86aa} intra tempus, quo moris est lugere maritum, matrimonium contrahit, et qui sciens eam uxorem⁸⁷ duxit^{88bb}.

[Gratian.] Idem testatur Felix Papa, et eisdem⁸⁹ uerbis. §. 1. Item in euangelio⁹⁰ ille^{91cc} qui trabem gestat in oculo probatur non posse educere festucam de oculo fratris sui⁹². §. 2. Item David in lib. Psalmorum⁹³: „Peccatori autem dixit Deus: quare tu enarras iusticias meas? etc.“^{94dd} §. 3. Item Gregorius⁹⁵: „Cuius uita despiciatur, restat, ut eius predicatio contempnatur.“

C. III. Qui aliorum uicia puniunt sua prius⁹⁶ corrigere studeant.

Idem in Moralibus⁹⁷ [lib. XIV., in Iob. cap. 15.]

III. Pars. „Qui⁹⁸ sine peccato est uestrum, primus⁹⁹ in illam lapidem mittat.“ Ad aliena quippe¹⁰⁰ peccata puniendi ibant, et sua reliquerant. Reuocentur^{101a} itaque intus ad conscientiam, ut prius propria corrigant, et tunc aliena reprehendant. Hinc est, quod cum tribus¹⁰² Benjamin in carnis scelere fuisset obruta, collectus omnis Israel

EDITIO ROMANA.

Causa III. Quest. VII. c. 2. a) Nam, ut praemis, non postul. b) calum. causa c) publico iudicio d) aliis e) postulare prohib. f) patronave g) (et: deest) parentibusque h) patronaeque i) fratribus et sororibus k) uxore, socero l) muto, surdo m) iis n) offensa edicti o) se ipsis p) patitur q) comp. stipemque r) abiecti atque: deest s) pro: deest t) ad agendum u) plurimis v) suo tali fraude w) is x) eius y) proh. lege Iulia z): *ἐὸν ὁμοφάντης*, id est calumniatus es aa) mulier quae bb) duxerit cc) ille: deest dd) et assumis testamentum meum? etc. — c. 3. a) Revocantur

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. II. * Caput hoc (quemadmodum in superiori notatione significatum est) in vetustioribus exemplaribus non est seiunctum a superiori, et est collectio variarum legum facta a Gratiano. Sed quoniam pleraque uerba sunt ipsorummet auctorum, et in uulgatis est distinctum caput, ideo iisdem characteribus impressum est, quibus cetera auctorum capita.

Causa III. Quest. VII. can. 2. 15) in Codd. coll. o. hoc caput cum anterioribus Gratiani uerbis coniunctum est. 16) ex l. 1. Dig. (3, 1.) uerbis alio modo aptatis. 17) et tres: AB 18) ABCD 19) octo: DEFH 20) Codd. coll. o. Ed. Arg.; calumpnia: EGH Corr. 21) Codd. et Ed. coll. o. Corr. 22) alligare: AB 23) Codd. coll. o. Ed. Bas. 24) Codd. coll. o. pr. ABD (prohibentur) 25) ut: deest: AB 26) pro: deest: CEGH 27) pro: deest: ABC 28) add.: pro: DEFH 29) Codd. coll. o. pr. AB (patr.: deest) 30) Codd. coll. o. pr. D; add.: suis: C; etiam suis: D Ed. coll. o. 31) add.: vel: EGH 32) Codd. coll. o. 33) autem: EG 34) add.: fratribus et parentibus patroni et patronae: Ed. Arg. Nor. Ven. 1. 35) Codd. coll. o. pr. D; — Ed. Bas. 36) Codd. et Ed. coll. o. 44) ib. orig. 45) l. 3. Dig. ib. 46) pro: deest: ABD 47) suscepunt: ABEFGH; — l. 5. Cod. (2, 6.) 48) l. 6. §. 1. ib. 49) add.: uerbis: D Ed. coll. o. pr. Bas. Lugd. II. III. 50) Codd. et Ed. coll. o. pr. AB; — orig. 51) l. 6. §. 2. ib. 52) recipit: F; receperit: CEGH 53) et. honor.: deest: AB; — l. 6. §. 5. ib. 54) haec: H; hic: EG 55) licet: AB 56) Codd. coll. o. 57) stipendium: ABCD Ed. Bas. Ven. 1. 58) Codd. coll. o. pr. AB (defecti atque); — Ed. Bas. orig. 59) l. 7. Cod. eod. 60) etenim aequetur: Ed. Arg. Nor. Ven. II. exaequatur: CF 61) ABCDEFG Ed. coll. o. 62) accusatione: AB 63) ABCDEFH Ed. coll. o.; ad agenda: G 64) Codd. coll. o. orig. 65) Codd. et Ed. coll. o.; aduersarios suos: EGH 66) ostenderet: BD; ostendit: H Ed. Bas. 67) ellisam: EH 68) l. 1. Cod. (2, 9.) 69) etiam: deest: AB; et: D 70) fuerint: CE; fuerant: GH 71) l. 10. Dig. (3, 1.) 72) procurator: ABDG 73) cf. l. 3. Dig. (4, 8.) 74) l. 7. ib. 75) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. 76) l. 6. ib.; filius enim: EGH 77) l. 9. §. 2. ib. 78) Codd. coll. o. 79) Codd. et Ed. coll. o. 80) l. 9. pr. ib. 81) cf. l. 5. 12. Cod. (2, 12.) 82) l. 6. Cod. eod. 83) l. 16. 17. Cod. eod. 84) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. (*ὁμοφάντης* l. e. calumniarius) 85) l. 20. Cod. eod. 86) Codd. coll. o. — l. 15. Cod. eod. 87) add.: in: ABCD 88) ABEFG; ducit: CD 89) supra qu. 5. c. 11. 90) Matth. c. 7. v. 5. 91) Codd. coll. o. 92) sul: deest: EH 93) Ps. 49. v. 16. 94) Codd. coll. o. 95) Hom. 12. in euang. || can. 3. 96) prius: deest: AB 97) item: AB; in libro moralium: EGH — ib. XIV. c. 29. — Ed. Maur. — in Iob. c. 19. v. 5. 98) Ioan. c. 8. v. 7. 99) prius: D Ed. Bas. 100) quidem: ABG 101) Codd. et Ed. coll. o. 102) Iud. c. 20.

ulcisci iniquitatem uoluit, sed tamen semel et iterum in belli¹⁰³ certamine ipse prostratus est. Consulto enim¹⁰⁴ Domino, si ad ulciscendum ire debuissent^{105b}, iussu est ut¹⁰⁶ irent^{107c}, qui iuxta diuinae uocis imperium perrexit, et semel et secundo perdidit¹⁰⁸, et tunc demum peccatricem tribum ualde feriens pene funditus extinxit. Quid est¹⁰⁹, quod in ultione^{110d} sceleris inflammatur, et tamen ipse prius prosternitur, nisi quod prius ipsi purgandi sunt, per quos aliorum culpa feriuntur^{111e}, ut ipsi iam mundi per ultionem ueniant, qui¹¹² aliorum uicia corrigere festinant?

C. IV. *Ille de uita alterius iudicet, qui non habet in se ipso quod puniat.*

Item Ambrosius super: „Beati immaculati,“ [sermone XX. ad uers. Miserationes tuae, Domine]¹¹³.

Iudicet ille de alterius errore, qui non habet quod in se ipso condempnet. Iudicet ille, qui non agat^{114a} eadem, que in alio putauerit puniendam, ne, cum de alio iudicat, in se ferat^{115b} sententiam. Iudicet ille, qui ad pronunciandum nullo odio, nulla offensione, nulla leuitate¹¹⁶ ducatur. Et post pauca: §. 1. Bonus iudex nichil ex arbitrio suo facit et domesticae proposito¹¹⁷ uoluntatis, sed iuxta leges et iura pronunciat, scitis^{118c} iuris¹¹⁹ obtemperat, non indulget propriae uoluntati, nichil paratum et¹²⁰ meditatum de^{121d} domo defert¹²², sed sicut audit, ita iudicat, et sicut se habet natura^{123e}, decernit; obsequitur legibus, non aduersatur, examinat causae merita, non mutat. Discite iudices seculi, quem in iudicando tenere debeatis affectum, quam sobrietatem, quam sinceritatem. Et paulo post¹²⁴: §. 2. Qui iudicat, non uoluntati suae obtemperare debet, sed tenere quod legum est. Et post pauca: §. 3. In iudicando cordi magis est^{125f} custodia ueritatis, quam obedientia uoluntatis.

C. V. *Grauius criminibus aliena^{126a} iudicare non ualeat¹²⁷.*

Item Gregorius [praefationis in Iob c. 3. al. 6.]¹²⁸

In grauius peccatis qui positus, dum suis premitur, aliena non diluit. §. 1. Cunctis^{129b} enim liquet^{130c}, quia¹³¹, cum is¹³² displicet, qui ad intercedendum mittitur, irati animus proculdubio¹³³ ad deteriore prouocatur. §. 2. Scriptum¹³⁴ quippe¹³⁵ est: „Victimae inpiorum abominabiles sunt¹³⁶ Deo, uota iustorum placabilia¹³⁷. Neque enim in omnipotentis Dei iudicio quid¹³⁸, sed a quo datur¹³⁹, inspicitur. §. 3. Hinc est enim quod scriptum est¹⁴⁰: „Respexit Deus^{141d} ad Abel et ad munera eius, ad Cain uero^{142e} et ad munera eius non respexit.“ Dicturus quippe, quia Dominus respexit ad munera, premisit sollicite, quia respexit ad Abel. Ex qua re patenter ostenditur, quia non offensus a muneribus, sed munera ab offerente placuerunt. §. 4. „Dona* quippe¹⁴³ iniquorum non probat altissimus, nec respicit in oblationibus^{144f} eorum, nec in multitudine sacrificiorum^{145g}

eorum¹⁴⁶ propitiabitur peccatis. §. 5. Item: Longe¹⁴⁷ est Dominus ab iniis, et orationes iustorum exaudiet.“

C. VI. *Primum nosmetipsos¹⁴⁸, deinde proximos debemus corrigere¹⁴⁹.*

Idem^{150a}.

Postulatus Dominus de peccatrice iudicare non statim dat iudicium, sed prius se inclinans deorsum digito scribebat in terra, ac sic demum quod^{151b} obnix¹⁵² rogatur iudicat¹⁵³, nos uidelicet typice instituens, ut, cum quolibet proximorum errata conspiciamus, non hec antea^{154c} errata^{155d} reprehendendo iudicemus, quam ad conscientiam nostram humiliter reuersi digito eam discretionis solerter exculpamus^{156e}, et quid in ea conditori placeat, quidue displiceat, examinatione^{157f} dirimemus^{158g}, iuxta illud Apostoli¹⁵⁹: „Fratres, etsi^{160h} preoccupatus¹⁶¹ fuerit homo in aliquo delicto est.“ §. 1. ¹⁶²ⁱ „Qui sine peccato est uestrum:“¹⁶³ id est, primo uos ipsi iustitiam¹⁶⁴ legis inplete, et sic innocentes manibus ad^{165k} lapidandam ream concurrite.

C. VII. *Sacerdos prius^{166a} sua peccata¹⁶⁷, deinde aliena detergat¹⁶⁸.*

Item Augustinus ad quemdam Comitem^{169*}.

Sacerdos ut sapiens medicus et perfectus primum sua peccata diluere^{170b} sciatur, et postea¹⁷¹ aliena^{172c} detergere¹⁷³ et sanare¹⁷⁴, et non¹⁷⁵ publicare.

Gratian. Item, in euangelio¹⁷⁶ sal infatuatum ad nichilum utile esse dicitur, nisi ut proiciatur foras et ab hominibus¹⁷⁷ conculcetur. Ex quibus omnibus datur intelligi, quod criminosus alterius criminis iudex esse non potest, et se ipsum condemnatum¹⁷⁸ in alterius crimen sententiam profert. §. 1. Sed obicitur: Saul¹⁷⁹ cum a Domino esset reprobatus, populum Dei iudicabat, et eius iudicium uniuersus populus expetebat¹⁸⁰. Item, David, cum esset adulter et homicida interrogatus a propheta, sententiam in diuitem dedit, qui ouem pauperis¹⁸¹ rapuit, dicens¹⁸²: „Iudicium mortis est uiro huic.“ Item, Salomon¹⁸³, cum amore muliercularum deos gentium coleret, tamen uniuersa plebs Israelitica ad eius iudicium confuebat. Sic¹⁸⁴ et Achab, quamuis coleret Baal, tamen decem tribus iudicabat. Multi etiam alii tam in ueteri testamento quam in nouo¹⁸⁵ inueniuntur, quorum uita cum esset blasphemabilis, tamen eorum¹⁸⁶ sententia, quia¹⁸⁷ ex officio suo seruata iudicarij ordinis integritate processit, inuenitur seruata. Unde et¹⁸⁸ Dominus ait in euangelio¹⁸⁹. „Super cathedram Moysi^{190d} sederunt scribae et Pharisei¹⁹¹ etc.“ Hinc liquido constat, quod mali pastores, dum sententia iusti examinis aliorum crimina feriunt, sibi ipsis nocent, dum sine exemplo suae emendationis aliorum uicia corrigere curant; subditis uero prorsus, si, eorum increpatione correcti uel sententia coerciti, uitam suam in melius commutare didicerint. Ac per hoc, dum ab ecclesia tollerati¹⁹² fuerint, eorum iudicium subterfugere non licet¹⁹³.

EDITIO ROMANA.

Causa III. Quest. VII. c. 3. b) debuisset c) iret d) ultionem e) feriantur — c. 4. a) agit b) ferat ipse c) statutis d) de: deest e) negotii natura f) sit — c. 5. a) aliena: deest b) cuncti c) liquido nouimus d) Dominus e) autem f) oblationes g) sacrificium — c. 6. a) Item Beda in c. 8. Ioannis de iudicio adulterae. b) quam c) ante d) errata: deest e) exculpamus f) sedula exam. g) dirimamus h) si i) Et infra: §. 1. k) et mundo corde ad — c. 7. a) primum b) curare c) aliena vulnera d) Moysis

NOTATIOENS CORRECTORUM.

C. V. * Dona: Haec non leguntur ibi apud B. Gregorium, sunt tamen Eccles. c. 34. et repetuntur infra 14. quae. 5. cap. Scriptum.

C. VII. * In uetusta impressione epistolarum B. Augustini exstat epi-

stola longissima ad Iulianum comitem, in recentioribus autem omnium operum editionibus habetur quarto tomo sub titulo De salutaribus documentis, in cuius libelli cap. 52. hoc est caput.

Causa III. Quest. VII. can. 3. 103) belli: deest: AB 104) autem: orig. 105) Codd. coll. o. pr. G. — orig. — uoluisse consultum est ut: G 106) ut ir.: deest: orig. 107) Codd. coll. o. 108) cecidit: orig. 109) add.: hoc: Edd. coll. o. pr. Bas. 110) Codd. et Edd. coll. o. 111) Codd. coll. o. orig. 112) qui et: EGH Ed. Bas. || can. 4. 113) Comment. in Psalm. 118. vers 156. no. 31. Ed. Migne — Ans. III, 34. 114) CDF Ed. Ans. 115) Codd. coll. o.; ferat ipso: Ans. 116) uoluitate: orig. 117) proprietate: ABCDF; propriae: Ed. Bas. 118) Codd. coll. o. pr. B; — orig. Ans.; si quis iuri obtemp.: B; si quis scitis: Ed. Bas. 119) iure: A; quia si quis iuri: C 120) vel: AB; vel etiam: F 121) Codd. et Edd. coll. o. 122) deferat: AH 123) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 124) ibid. no. 39. 125) Codd. et Edd. coll. o. Ans. || can. 5. 126) Codd. coll. o. 127) debet: AB 128) praef. in moral. c. 3. Ed. Maur. — Coll. tr. P. 1, 55, 41—43. 129) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. (enim: deest); — ex Past. p. 1. c. 10. cf. Dist. XLIX. pr. 130) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. 131) quia: deest: Coll. tr. P. 132) is qui displice: ad: orig. 133) proc.: deest: ib. 134) ex ep. ad Reueced. ep. 122. (Ed. Maur.) ib. IX. scr. ao. 599. — Jaffé no. 1279. — cf. C. XIV. qu. 5. c. 11. 135) quippe: deest: Coll. tr. P. 136) sunt: deest: CF Coll. tr. P. 137) Pro. c. 15. v. 8. 138) add.: datur: orig. 139) detur: Coll. tr. P. 140) Gen. c. 4. v. 4. 5. 141) Codd. coll. o. Coll. tr. P. 142) ABCD; deest: E 143) Eccl. c. 34. v. 23. 144) Codd. et Edd. coll. o. pr. Bas. — Coll. tr. P. 145) Codd. coll. o. Coll. tr. P. 146) suorum: AB 147) Pro. c. 15. v. 8. || can. 6. 148) nosipsos: AB; 149) Non ante iudicemus quam propriam conscientiam diligenter discutiamus: C 150) Codd. coll. o. — imo Beda in c. 8. Ioann. 151) ABCDF Edd. coll. o.; cum: orig. 152) obnoxie: GH 153) iudic.: deest: EGH 154) Codd. coll. o. 155) ABF Ed. Bas. 156) ABDEF G Edd. coll. o. pr. Arg. (exculpamus: — Lugd. II. III. 157) Codd. et Edd. coll. o. 158) Codd. coll. o. pr. CH; in manib. ad: AB 159) Gal. c. 6. v. 1. 160) Codd. coll. o. orig. 161) occupatus: AB 162) Codd. coll. o. 163) Ioan. c. 8. v. 7. 164) add.: et: AB 165) Codd. et Edd. coll. o. || can. 7. 166) DEGH; deest: ABF 167) add.: defeat: EGH 168) detegat: ib. — sua scire debet peccata diluere, qui aliena uult sanare: C 169) Ex libro de salutaribus documentis, coll. o. Edd. coll. o. pr. Arg. Ven. I. Nor. (delere); — Corr. 171) postmodum: AB 172) Codd. coll. o.; aliena peccata: Ans. 173) detegere: EGH Ans. 174) iurare(?): Ans. 175) non: deest: EH 176) Matth. c. 5. v. 14. 177) omnibus: ABF 178) cum: AB 179) add.: enim: EGH; — I. Reg. c. 15. 180) expecta- bat: CH 181) pauperi: EGH 182) II. Reg. c. 12. 183) III. Reg. c. 11. 184) sed: AB; III. Reg. c. 16. 185) add.: iudices: AB; add.: testamento: C 186) tam. cor.: deest: AB 187) quae: ib. 188) et: deest: EGH 189) Matth. c. 23. v. 2. 190) Codd. coll. o. 191) add.: dicentes: AB 192) tolerandi: EG 193) liceat: AE

QUESTIO VIII. GRATIANUS.

Quod autem episcopus ab uno tantum audiri uel iudicari¹ non debeat², Zepherinus Papa testatur, [epistola I. ad Episcopos Siciliae,] dicens³:

C. I. Episcopus non nisi a pluribus audiatur et iudicetur.

Accusatores episcoporum⁴ omni careant suspitione, quia columnas suas Dominus firmiter stare uoluit, non a quibuslibet⁵ agitari. §. 1.⁶ Nullum namque eorum sententia a suo iudice non dicta constringat, quia et leges seculi id ipsum fieri precipiunt⁷ a*. §. 3. Iudices⁸ duodecim quilibet episcopus accusatus (si necesse fuerit) eligat, a quibus eius causa iuste iudicetur. Nec prius audiatur, aut excommunicetur uel iudicetur, quam ipsi per se eligantur, et regulariter uocato⁹ ad suorum primo¹⁰ conuentum episcoporum, per eos eius causa iuste audiatur et rationabiliter discernatur¹¹. Finis uero causae eius ad sedem apostolicam deferatur, ut ibidem terminetur¹². §. 4.¹³ Absens uero nemo iudicetur¹⁴ c**, „quia et¹⁵ diuinae et humanae leges hoc prohibent.“

Item Felix Episcopus dixit in Conc. Cartaginensi III.¹⁶ a [cap. 10.]:

C. II. A quot episcopis audiatur episcopus, qui in reatum incidit¹⁷.

Suggero¹⁸ secundum statuta ueterum conciliorum, ut, si quis episcopus (quod non optamus¹⁹) in²⁰ reatum aliquem incidit²¹ b si²² c fuerit ei nimia necessitas non posse plurimos congregare²³, ne in crimine remaneat²⁴, a duodecim audiatur episcopis*.

QUESTIO IX. GRATIANUS.

I. Pars. De accusatoribus uero uel testibus, quod in absentem uocem accusationis uel testificationis exhibere non ualeant, multorum auctoritatibus liquet.

Ait enim Telesphorus Papa, [epistola unica]¹:

C. I. Nisi reo presente accusator non audiatur.

Accusatori omnino non credi decernimus², qui absente

aduersario causam suggerit³, ante utriusque partis iustam discussionem.

C. II. Absente aduersario sententiam ferri⁴ a non licet⁵.

Item Eleuterius Papa [in epistola ad Episcopos Galliae]⁶.

Caueant⁷ iudices ecclesiae, ne absente eo, cuius⁸ causa uentilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo⁹ et¹⁰ b causam in synodo¹¹ pro facto¹² dabunt¹³. Proditoris uero nec calumpnia, nec uox audiatur.

C. III. Absente reo accusator non audiatur.

Item Calixtus Papa, [epist. II. ad Episcopos Galliae]¹⁴.

Absente eo, quem accusare uoluerit, quicquam¹⁵ a accusatori non credatur, qui¹⁶ b sine scripto difficile¹⁷, per scriptum autem numquam recipiatur¹⁸; quia per scripturam nullus¹⁹ c accusari potest, sed propria uoce, et presente eo, quem accusare uoluerit, suam quisque agat accusationem.

C. IV. Que in absentes geruntur omnino²⁰ euacuentur.

Item Cornelius Papa [ad Rufum, ep. II. c. 2.]²¹

Omnia, que aduersus²² absentes in omni negotio aut loco aguntur aut iudicantur, omnino uacuentur²³ a, quoniam absentem nullus addicit nec ulla lex dampnat.

C. V. Non iudicetur qui presentia non accusatur uel conuincitur.

Item Marcellus Papa [ad Maxentium, epist. II.]²⁴

Non oportet quemquam iudicari²⁵ uel dampnari prius, quam legitimos habeat presentes accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina.

C. VI. De eodem.

Item Damasus Papa²⁶ a [ad Stephanum Archiepiscopum, ep. III. cap. 8.]

Habetur quoque in decretis sanctorum²⁷ Patrum sancitum, non fore canonicum quemquam sacerdotum iudicare²⁸ uel dampnare ante, quam accusatores canonicè examinatos presentes habeat locumque defendendi accipiat, id est inducias²⁹ ecclesiasticas ad abluenda crimina etc.³⁰ b

[PALEA.]

C. VII. Idem Damasus ibidem continenter³¹.

Nec³² extra propriam* fiat prouinciam primo³³ discus-

EDITIO ROMANA.

Causa III. Quest. VIII. c. 1. a) praecipunt, ut Codice* libro septimo, titulo de sententiis et interlocutionibus omnium iudicum, lege penultima: §. 2. Cuius in agendo quis observat arbitrium, eum habere etiam contra se iudicem in eodem negotio non dedignetur. b) Nec antea finiatur (sicut ab apostolis uel successoribus eorum olim statutum est) quam eius auctoritate fulciatur. Et paulo superius: §. 4. c) iudicetur, nisi ex contumacia absens fuerit,** — c. 2. a) Carthag. II. b) incurrerit c) et — Quest. IX. c. 2. a) ferre b) imo etiam et — c. 3. a) quispiam b) quia c) nullus accusare uel — c. 4. a) euacuentur — c. 6. a) Papa: deest b) etc.: deest

NOTATIONES CORRECTORUM.

Quest. VIII. C. I. * Ut Codice: Hinc usque ad vers. Iudices, non sunt in epistola Zepherini, neque in uetustis Gratiani codicibus.

** Nisi ex contumacia absens fuerit: Haec absunt a plerisque manuscriptoribus, et epistola ipsa, et Anselmo et Ivone. Infra uero ead. q. 9. c. Absens, habentur tanquam Gratiani uerba.

C. II. * Episcopis: Quae hoc loco in capite decimo concilii Cartha-

ginensis II. adduntur, referuntur infra 15. q. 7. c. Felix. et ibi notabitur uarietas.

Quest. IX. C. VII. * Propriam: Sic emendatum ex epistola ipsa, Anselmo et Ivone. Antea legebatur: Nec extra patriam fiat prouinciam. Addita autem et nonnulla sunt ex epistola.

Causa III. Quest. VIII. 1) vel iudic.: deest: AB 2) debet: EH; potest: G || can. 1. 3) Caput Pseudoisid. — cf. Stat. eccl. ant. c. 53. Conc. Paris. hab. ao. 829. Cod. Theod. I. IV. t. 1.; Lex Rom. Wisigoth. C. Theod. IV. 15. 1. ed. Haenel. — c. 5. ap. Hinschius p. 131. — Jaffé no. LXVII. — Ans. ded. III. 98.; Ivo Decr. V. 245. (can.: patriarchae uel primates); Coll. tr. P. I. 13. 1. (ut in Ivo. Decr.); Coll. tredec. P. IX. 65. 4) eorum: orig. Ivo Coll. tr. P. I. add.: autem: orig. Ans. ded. Ivo Coll. tr. P. I. 5) quolibet: ABC 6) Ans. III. 38. (41.) 7) CDF; uerba omisa in F manu posterioris aetatis in marg. scripta sunt; in AB ad finem canonis reiecta. 8) Idem: Iudic.: EG; — Christi enim iudic. (XII.: deest): Ans. ded.; Duodecim enim: Ivo — cf. C. V. qu. 4. c. 2. cf. Greg. M. ep. 53. 54. I. V. Ed. Maur. 9) uocatus: D Edd. coll. o. orig. Ans.: Corr. uocati: EG; uocatis: H 10) primum: Coll. tr. P. I. 11) finis canonis: Ans. ded. Coll. tr. P. I. 12) determinetur: DEGH; finis canonis: Ivo. 13) Codd. coll. o.; nec antea finiatur quam eius auctoritate fulciatur. §. 4. Edd. coll. o. Ans., ubi hic est finis canonis; termin. nisi ex contumacia absens fuerit. Absens uero nemo iudicetur, quia etc.: Edd. Arg. Ven. II. 14) CDEF 15) et: deest: AB || can. 2. 16) Codd. coll. o. pr. CG; Cart. IV.: C; Conc. Carth. II. c. 10. hab. ao. 390. (in Dionys. c. 12.) — ap. Brunus I. 121. — Burch. I. 149. (can. contin.); Ans. III. 46. (121. can. contin.); Ivo Decr. V. 262. (can. contin.) 17) incidit: CDEFG 18) additio: orig. Hisp. 19) opinamur: orig. 20) in: deest: Hisp. 21) Codd. et Edd. coll. o. 22) ib.; et si: Ans. 23) add.: episcopos: DF Edd. coll. o.; congregari: Hisp. 24) maneat: EGH Edd. coll. o. Ivo

Causa III. Quest. IX. can. 1. 1) Caput Pseudoisid., sumtum ex interp. Cod. Theod. I. XI. tit. 39. c. 9. — c. 4. ap. Hinschius p. 111. — Jaffé no. XXXI. — Ans. III. 12. (can.: ipsi enim qui; can. contin.) 2) decreuimus: AB 3) suggererit: Ans. || can. 2. 4) Codd. coll. o. 5) ualeat: EGH 6) Caput Pseudoisid., cf. Stat. eccl. ant. c. 53. — c. 5. ap. Hinschius p. 126. — Jaffé no. LXI. Capit. Angilram. 53. ap. Hinschius p. 766.; Bened. Lenita III. 219.; Ans. ded. III. 184. (can. contin.); Burch. XVI. 14. (ex decr. Hadriani P.); Ans. III. 27. (can.: de accusationib.; can. contin.); Ivo Decr. VI. 319. (ex C. Carthag. IV.; can. contin.) Coll. tr. P. I. 11. 4. (can. contin.) 7) cau. etiam: orig. Ans. ded.; Ans. Ivo Coll. tr. P. I. 8) cuius... quia: deest: orig., sed exstat in Cod. orig. Dist. 9) imo... synod.: deest: orig., sed exstat in Cod. orig. Dist.; — quippe: Ans. ded.; quin: Ans. 10) ABD Angilr. Ben. Lev. Ans. ded. Burch. Ans. Ivo Coll. tr. P. I.; imo etiam: Codd. coll. rel. Edd. coll. o. 11) in sin.: deest: Ans. 12) perfectam: A; profecto: orig.; pro facto: Cod. Dist. orig. 13) finis canonis: Angilr. Bened. Burch. || can. 3. 14) Caput Pseudoisid., cf. interp. ad Cod. Theod. I. 9. t. 1. c. 15. et Stat. eccl. ant. c. 53. — c. 17. ap. Hinschius p. 141. — Jaffé no. LXX. — Burch. I. 171. (can.: omnes ergo qui; can. contin.); Ans. III. 55. (can.: rimandae aut; can. contin.); Ivo Decr. V. 289. (can.: omnes ergo qui; can. contin.) — cf. C. I. 11. qu. 8. c. 1. 15) Codd. et Edd. coll. o. pr. AB (quisquam); cuiusque accusatori: Corr. 16) Codd. coll. o. pr. AB (qui: deest); — Edd. Arg. Bas.; rimandae uero (vero): deest: Ans. Ivo accusatorum personae qui (quae: Burch. Ivo): orig. Burch. Ans. Ivo 17) add.: est: Edd. coll. o. pr. Arg. Bas. 18) recipiantur: orig. Burch. Ans. 19) Codd. et Edd. coll. o. orig. Burch. Ans. || can. 4. 20) omnia: AB 21) Caput Pseudoisid., sumtum ex Conc. Chalced. act. 10. — c. 6. ap. Hinschius p. 174. — Jaffé no. LXXXIX. — Ans. ded. III. 186. (can. contin.); Ans. III. 62. (61.); Coll. tr. P. I. 19. 3. 22) in: EGH Ed. Bas. 23) ACDEFQ orig. Ans. ded. Coll. tr. P. I. || can. 5. 24) Caput Pseudoisid., petiit ex Act. ap. c. 25. v. 16. — c. 9. ap. Hinschius p. 227. — Coll. tr. P. I. 29. univ. (can. contin.) 25) iudicare: Edd. Arg. Nor. Ven. II.; iudicare... damnare: orig. || can. 6. 26) Codd. coll. o. — Caput Pseudoisid., sumtum ex Act. ap. c. 25. v. 16. — c. 19. ap. Hinschius p. 505. — Jaffé no. CLXII. — Ans. II. 89. (can. contin.) 27) sanet.: deest: orig. Ans. 28) iudicare... damnare: Ans. 29) acc. et ind.: AB; id... eccl.: deest: C 30) Codd. coll. o. orig. Ans. Ivo || can. 7. 31) Haec Palea deest in Codd. coll. o. — in F manu posterioris aetatis in marg. scripta est. — Ans. Ivo ib. — cf. Lex Rom. Wisigoth. C. Theod. IX. 1. 5. interpret. ed. Haenel. 32) ne: F Edd. Bas. Ven. I. 33) prima: Ivo; Corr.: cf. Innoc. I. Ep. 2.

sionis accusatio, sine apostolica preceptione, cui in omnibus causis debet³⁴ reuerentia custodiri, quoniam et antiqua docet hoc Patrum regula, in qua et³⁵ imperialiter³⁶ pariter statuta concinunt³⁷. „Criminum“, ³⁸ inquit, „discussio ibi agenda³⁹ est, ubi crimen admissum est. Nam alibi⁴⁰ criminum reus prohibetur audiri.“ Et⁴¹ alibi in canonicis precipitur⁴²: „Quecumque negotia in suis locis, ubi orta⁴³ sunt, finienda sunt,“ ⁴⁴ et reliqua talia, et his similia⁴⁵, salua tamen in omnibus apostolica auctoritate⁴⁶, ut nichil in his diffiniatur prius, quam ei placere cognoscatur, qua omnes suffultos esse oportet.]

C. VIII. De eodem.⁴⁷

Idem [ad Episcopos Italiae, epist. VI.]^{48a}

Qui accusare alium elegerit, presens per se, et non per alium accuset, inscriptione uidelicet premissa. Neque ullus umquam iudicetur ante, quam legitimos accusatores⁴⁹ presentes habeat, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina.

C. IX. De eodem.

*Item ex Concilio Tolletano*⁵⁰ VI. [c. II.]

Dignum est, ut uita innocentis⁵¹ nulla⁵² maculetur perniciie accusatoris^{53a}; ideo⁵⁴ quisquis^{55b} a quolibet criminatur, non ante⁵⁶ accusatus suplicio detur, quam accusator presentetur, atque legum⁵⁷ et⁵⁸ canonum sententia⁵⁹ exquiratur. Quod⁶⁰ si indigna ad accusandum persona inuenitur, ad eius accusationem non iudicetur^{61c}.

C. X. Sententia feriat qui causae suae⁶² negligi adesse.

Item Bonifacius Papa ad Gallos [epist. II.]⁶³

Decreuimus^{64a} uestram⁶⁵ debere intra prouinciam esse iudicium, et congregare^{66b} sinodum ante kalendarum diem nouembrium, ut, si adesse uoluerit, presens⁶⁷, si confidit, ad obiecta respondeat; si uero adesse neglexerit, dilationem sententiae de absentia non lucretur. Nam manifestum est, confiteri eum de crimine, qui indulto et totiens delegato iudicio purgandi se occasione non utitur⁶⁸. Nichil enim interest, utrum in presenti examine non⁶⁹ omnia^{70*}, que dicta sunt, conprobentur, cum ipsa quoque professio^{71c} ex^{72d} procurata⁷³ totiens constet absentia⁷⁴.

C. XI. Absens nec accusari, nec iudicari potest^{75a}.

Item Felix Papa [ad Episcopos Galliae, epist. II.]⁷⁶

Absente aduersario non audiatur accusator, nec sententia absente parte alia a iudice dicta ullam obtinebit^{77b} firmitatem.

EDITIO ROMANA.

Causa III. Quest. IX. c. 8. a) Item idem — c. 9. a) accusatorum b) si quis c) iudic., nisi* ubi pro capite regiae maiestatis causa versatur — c. 10. a) Decernimus b) congregari c) pro confessione d) ex: deest — c. 11. a) Absentes .. possunt b) obtineat — c. 12. a) Gallioni — c. 13. a) Absens uero — c. 14. a) Gallioni b) etiam: deest — c. 15. a) praes. et veraciter b) qui c) ut in Authenticis coll. d) facta: deest

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. IX. * Nisi: Haec sunt addita ex originali.

C. X. * Non omnia: In originali, et apud ceteros collectores, et in

C. XII. Altera parte absente diffinitua sententia non feratur⁷⁸.

Item Nicolaus Papa Gallioni Senensi Archiepiscopo^{79a}.

Reuera iustus mediator non est, qui uno litigante et altero absente amorum emergentes lites decidere non formidat. His ita⁸⁰ premissis, uolumus⁸¹ et auctoritate apostolica monemus, ut, si presbiter, de quo agitur, post excommunicationem suam apostolicam sedem adire uoluerit, nullus iter eius impedire presumat.

C. XIII. In absentem non est ferenda sententia.

Item Zepherinus Papa [ad Episcopos Siciliae, epist. I.]⁸²

Absens^{83a} nemo iudicetur, quia et diuinae et humanae leges hoc prohibent.

Gratian.⁸⁴ Nisi fuerit absens ex⁸⁵ contumacia. Pro presenti namque contumacia eum haberi facit.

C. XIV. De eodem.

Item Nicolaus Papa Gallioni^{86a} *Senensi Archiepiscopo.*

Indicas⁸⁷ Hermannum episcopum super quibusdam⁸⁸ frequenter fuisse accusatum, pro quibus (quia ex parte ipsius persona deest) nos uni parti ad discrimen alterius credere proculdubio non possumus, quamuis nec usque adhuc qui fuerint illi excessus dixeris, nec utrum sanae mentis⁸⁹ erat idem antistes, nec ne, cum ipsos⁹⁰ excessus perpetrabat, euidenter ostenderis, satiusque arbitramur⁹¹, quamlibet interim infirmitatem ad penam peccati, quam ad ipsum pertinere peccatum, cui magis consulendum et compatiendum sit, quam puniendum uel etiam^{92b} aliquo modo ferendum.

C. XV. Testes non dicant testimonium, nisi de his, que presentialiter^{93a} nouerunt.

Item Calixtus [Papa ad Episcopos Galliae, ep. II.]⁹⁴

Testes per quamcumque scripturam testimonium non proferant⁹⁵, sed presentes de his⁹⁶, que⁹⁷ uiderunt et nouerunt⁹⁸, ueraciter testimonium dicant. Nec⁹⁹ de aliis causis uel negotiis testimonium dicant, nisi de his, que sub eorum presentia acta¹⁰⁰ esse noscuntur.

II. Pars. Gratian. De his etiam, que^{101b} audierunt, si ad hoc conuocati¹⁰² sunt, in civili causa testimonium dicere possunt, unde in coll. 103c VII. tit. de testibus, legitur: §. 1. „Si debitum scriptum sit, et probatio solutionis proferatur a litigantibus per testes sine scriptura, tunc susceptibilem eam apud iudicem¹⁰⁴ esse uolumus, dum ad hoc ipsum¹⁰⁵ testes assumantur, ut perhibeant testimonium pro facienda solutione, aut pro memoria facta^{106d} alicui iam solutionis factae, et pro confessione eius, qui pecunias accepit. Hec autem testimonia inania et ex transitu

Causa III. Quest. IX. can. 7. 34) debetur: Ans. 35) et: deest: Edd. coll. o. pr. Bas. 36) imperialia: orig. Ans. Ivo 37) finis canonis: Ivo 38) ex interp. ad Theod. Cod. l. IX. t. 1. c. ult. 39) agitata: F Edd. coll. o. Ans. 40) alicubi: orig.; alibi: Cod. Dst origin. 41) Et... precip.: deest: F Edd. coll. o.; et alibi: orig.; et alibi: Cod. Dst origin. 42) ex ep. Africanorum ad Coelestinum P. 43) absorpta: Edd. Nor. Lugd. Lugd. I.; — absorpta: F Edd. coll. o. pr. Lugd. II. III.; oborta: Edd. Lugd. II. III. 44) sunt: deest: Ans. 45) et... similia: deest: F Edd. coll. o. 46) finis canonis: F Edd. coll. o. || can. 8. 47) de eodem: deest: ACEG; in F canon deest et manu posterioris saeculi in marg. scriptus est 48) Codd. coll. o. — Caput Pseudois., confectum ad Act. ap. c. 25. v. 16. — ap. Hinschius p. 520. — Jaffé no. CLXIV. — Ivo Decr. VI. 348. 49) add.: vel tutores: EGH || can. 9. 50) Tol. VII.: ABFH; IV.: CD; hab. ao. 638. — ap. Brunis I. 255. — Regino Appdx. I. 58. (can. contin.); Burch. XVI. 5. (ex decr. Felicis P.); Coll. tredec. P. IX, 156. 51) innocentum: Hisp. Reg. 52) non: Hisp. Reg. Burch. 53) Codd. coll. o. pr. C; accusacionis: C; accusantium: Hisp. Reg. Burch. 54) adeo: Reg. Burch. 55) Codd. coll. o. Ed. Bas. orig. Hisp. Reg.; ut quisquis: Burch. 56) antea: orig. Hisp. 57) leg.: deest: Burch. 58) ut et: ib. 59) sententiae exquirantur ut si: orig. Hisp. Reg. 60) ut: Burch. 61) Codd. et Edd. coll. o. Burch. || can. 10. 62) suae: deest: ABH 63) scr. ao. 419. — Jaffé no. 141. — Ans. ded. III, 33. (can.: Valentinae nos; contin.); Burch. I. 161. (ut in coll. Ans. ded.); Ivo Decr. V, 271. (ut ap. Burch.); ib. VI, 338.; Ivo Pan. IV, 105. 64) Codd. coll. o. orig. Coll. cit. 65) vestrum: orig. Ivo Decr. 5.; et uestrum: Ivo Pan. 66) Codd. coll. o. Ans. ded. Burch. 67) add.: Maximus: Ivo Decr. 6. 68) finis canonis: ib. 69) non: deest: C 70) omniaque: Ans. ded. 71) Codd. et Edd. coll. o. r. professione: Ivo Decr. 5. Ivo Pan.; add.: rei: EGH 72) Codd. et Edd. coll. o. pr. Lugd. II.; est procurata: Ed. Lugd. II.; procurato: Burch.; deest: H 73) add.: vel (deest: H) expectata: EGH 74) in Choc loco inseritur: „In lege Theodosii: probat illa uera esse, quae aduersus se dicta sunt, qui ad ea confutanda, minime uult adesse. Unde in secularibus legibus inuenitur scriptum: iniuste victus quae aduersus eum collata fuerit sententia perseueret, si infra tres menses causam reparare neglexerit.“ || can. 11. 75) Codd. coll. o. pr. D 76) Caput Pseudois., cf. Paul. Sent. l. 5. t. 5. §. 6. inuncta interpret. — c. 11. ap. Hinschius p. 202. — Jaffé no. CI. — Capit. Anglor. 4. ap. Hinschius p. 759. Ans. in fine l. 3. (can.: haec sunt quae; contin.); Ivo Decr. V, 248. (can.: si uis fuerit; contin.); ib. VI, 331. (can.: infamis enim; contin.) Ivo Pan. IV, 54. (can. contin.); Polye. V, 1. 24. (can.: infamis persona) 77) ABCDF orig. Coll. cit. || can. 12. 78) inser. deest: A; diffinitiuam non ferat sententiam: EG 79) A; Guallinoni: DF; Guallinoni: C; Senensi: deest: AF; Senonensi: EGH Turrecor. Corr.; Caput incertum; similia parti priori habentur in ep. Nicolai (858—862). 32. ap. Mansi t. XV. — Jaffé no. 2096. — Coll. tr. P. I, 62, 46. 80) itaque: EG Coll. tr. P. 81) volum: deest: AB || can. 13. 82) Caput Pseudoisid., cf. Statut. eccl. ant. c. 53. — cf. supra Qu. VI. c. 1. — c. 4. ap. Hinschius p. 131. — Jaffé no. LXVII. — Reg. II, 306. (can. contin.) 83) Codd. coll. o. Reg. 84) in H hoc dictum sequitur post c. 14. 85) a: AB || can. 14. 86) ABDF; Guallinoni: Coll. tr. P.; Senonensi: EGH; Sen.: deest: AB — ex ep. ad Wemilomem (Gaulonem) Senensi. ep. scr. ao. 858—859. ap. Mansi XV, 397. — Jaffé no. 2016. — Coll. tr. P. I, 62, 49. 87) tu dicis: Coll. tr. P. 88) add.: excessibus: ib. 89) sana mente: orig. Coll. tr. P. 90) illos: AB 91) arbitremur: AB Coll. tr. P. 92) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. || can. 15. 93) Codd. coll. o. pr. DF 94) Caput Pseudoisid., c. 17. ap. Hinschius p. 141. — Jaffé no. LXX. — Burch. I, 171. (can.: omnis ergo; contin.) Ans. III, 55. (can.: rimandae sunt; contin.); Ivo Decr. V, 289.; Ivo Pan. IV, 93. 95) ferant: D Edd. coll. o. pr. Bas.; dicant: Burch. Ivo Decr. 96) de his: deest: orig.; ex his: Ivo Pan. 97) quam: orig.; quae: Codd. orig. 98) cognouerunt: Ivo Decr. 99) proferant: D Edd. coll. o. 100) facta: Ivo Pan. 101) Codd. coll. o. 102) uocati: AB 103) Codd. coll. o.; add.: Cod.: ABDF; conc.: GH; collat.: E; — Novella 90. c. 2. mutatis uerbis. 104) iudices: EGH 105) ips.: deest: AB 106) Codd. coll. o.

uno peruetusto Gratiani codice est: omnia; sed quia idem sensus elicitur, et adest glossa, non est mutatum.